

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1396/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายชาญ ฐนะหล่อเสรี

โจทก์

นายสมควรหรือจ๊อด กลืนประมุข กับ

พวก

จำเลย

นายมงคล ยอดวิเชียร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7242/2528 นี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกนายมงคล ยอดวิเชียร ว่า จำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา นายชาญชนะหล่อเสรี ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ชลช จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83,340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีชลช กระทง

หนึ่งจำคุก 18 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,337 วรรคสอง(2) อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก20 ปี ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 169,165,166)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของภรรยาจำเลยที่ 2(อันดับ 185,184)

จำเลยที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสองครั้ง (อันดับ 158แผ่นที่ 2,181)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 129 ก. แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ